

0058119-78.2011.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto (art. 155)

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante - 7002/2011 - 1º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabio Lemes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

FABIO LEMES, qualificado nos autos, foi condenado pela r. sentença proferida em 1º de outubro de 2013, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0058119-78.2011.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0058119-78.2011.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante - 7002/2011 - 1º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabio Lemes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

FABIO LEMES, qualificado nos autos, foi condenado pela r. sentença proferida em 1º de outubro de 2013, por infração ao artigo 155, §4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 7 (sete) dias-

multa, deferido o direito de apelar em liberdade (fls. 136/141). A sentença foi publicada em 07 de outubro de 2013 (fl. 142).

A sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 21 de outubro de 2013 (fl. 143).

O sentenciado, por seu turno, manifestou o desejo de recorrer da sentença (fls. 145/146), tendo sido o recurso recebido em 26 de novembro de 2013 (fl. 148).

A defesa do sentenciado apresentou razões de apelação (fls. 150/164) e o Ministério Público as contrarrazões (fls. 166/171).

Por v. Acórdão, proferido em 30 de julho de 2014, pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi proferida a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U." (fls. 196/202).

O v. Acórdão foi disponibilizado no DJE de 14 de agosto de 2014, considerando-se a data da publicação o dia 15 de agosto de 2014 (fl. 203). Por sua vez, transitou em julgado, para efeito de recurso em 2ª Instância, para o Ministério Público, em 05 de setembro de 2014 (fl. 204), bem como transitou em julgado para a Defesa em 16 de novembro de 2014 (fl. 206).

Por este Juízo, em 02 de dezembro de 2014, foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do sentenciado e, após o devido cumprimento, a expedição de guia de recolhimento (fl. 207).

Até o presente momento, o mandado de prisão não foi cumprido, bem como não restou comprovada a notícia de eventual falecimento do acusado (fl. 227 e fl. 238).

É o relatório.
DECIDO.

Pelo que consta dos autos, não foi expedida guia de recolhimento para início do cumprimento da pena imposta. Assim, entendo que este Juízo é competente para analisar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Pois bem, levando em conta a pena concreta aplicada, bem como o fato de ter sido reconhecida a reincidência do réu em sentença, o que majora o prazo prescricional em 1/3 (um terço), tem-se que o lapso prescricional da pretensão executória é de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, nos termos do artigo 109, inciso V c.c. artigo 110, ambos do Código Penal.

Vale ressaltar que o prazo prescricional, ou seja, a prescrição executória, começa a fluir do trânsito em julgado da condenação para a acusação, isso nos estritos moldes do artigo 112, inciso I, combinado com o artigo 110, ambos do Código Penal, sendo que referido prazo só é interrompido pelo início do cumprimento da pena ou pela reincidência, com fulcro no artigo 117, inciso V e VI, do Código Penal. Nesse sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A orientação jurisprudencial pacífica desta Corte é a de que o termo a quo para contagem do prazo, para fins de prescrição da pretensão executória, é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, mais benéfica ao condenado. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 1848645/SC, STJ, Sexta Turma, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 23/06/2021, grifei).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTES SUPERIOR TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No âmbito deste Superior Tribunal, prevalece o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, consoante a

interpretação literal do art. 112, I, do CP, que, mesmo depois da Constituição Federal de 1988, não foi revogado por não recepção ou declarado inconstitucional e, portanto, permanece vigente no ordenamento jurídico pátrio. 2. Agravo regimental não provido". (AgRg no REsp 1901895/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, STJ, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021) (Grifei).

Em que pese o termo inicial para a prescrição executória ser a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para acusação, conforme inciso I, do artigo 112 do Código Penal, houve a interrupção de seu curso pela publicação do v. Acórdão condenatório.

Neste ponto, após muita divergência doutrinária e jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão sobre a interrupção da prescrição em caso manifestação dos Tribunais, decidindo que o acórdão confirmatório da sentença implica na interrupção da prescrição. Foi fixada a seguinte tese a respeito: "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta" (STF. Plenário. HC 176473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/04/2020).

Por oportuno, cabe consignar ainda o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos acórdãos de mérito nos Recursos Especiais nº. 1.920.091/RJ e nº. 1.930.130/MG, processos-paradigma do Tema nº 1100, publicados em 22/08/2022, com as seguintes teses a respeito da Prescrição - Acórdão - Condenatório - Interrupção: "O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta."

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça, alinhando ao decidido no Supremo Tribunal Federal, definiu que a prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No artigo 117 do Código Penal, que deve ser interpretado de forma sistemática, todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte.

O entendimento que vigora tanto no STF como no STJ é o de que: o acórdão que confirma ou reduz a pena enquadra-se no inciso IV do artigo 117 do CP e, portanto, interrompe a prescrição, aplicando-se também a pretensão executória. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o HC 176.473/RR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES (julgado na Sessão Virtual de 17/4/2020 a 24/4/2020), fixou a tese de que, "[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta". 2. "O termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação" (STJ, AgRg no AREsp 1.393.147/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 17/3/2020). 3. Considerada a data do trânsito em julgado do acórdão do julgamento da apelação - 16/2/2018 -, não fluiu o prazo prescricional de 4 (três) anos. 4. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC 581.449/SP, 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas, j. 15.12.2020);

"Agravo em execução penal - Pena restritiva de direitos - Alegação de que o prazo para prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público - Entendimento esposado por esta Câmara - Opinião diversa do STF em recente julgado, segundo o qual o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição - Conciliação da posição da Corte Constitucional com a anteriormente adota por esta Câmara, nos termos do art. 112, I, do CP: a causa extintiva da punibilidade relativa à prescrição da pretensão executória começa a correr da data do trânsito em julgado para a acusação do acórdão confirmatório da

condenação" (Agravado de Execução Penal n.º 0042338-72.2019.8.26.0050, Décima Segunda Câmara Criminal do STJ, Rel. Vico Mañas, j. 23.02.2021. v.u.) (Grifei);

Na mesma linha também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Recurso em sentido estrito. Pretensão da Justiça Pública do afastamento do reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição executória. Acórdão confirmatório da condenação. Cálculo. Causa interruptiva do lapso de prescrição. Marco inicial da prescrição executória. Data do trânsito em julgado do acórdão para a acusação. Inteligência dos artigos 110, §1º, 112, inciso I, 117, inciso IV, todos do Código Penal. Precedentes. Recurso provido" (Recurso Em Sentido Estrito nº 0055914-26.2001.8.26.0451, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Relator DAMIÃO COGAN, julgado em 17/02/2021) (Grifei);

"Execução Penal - Concussão - Prescrição da pretensão executória estatal não reconhecida - Novo entendimento do C. STF, no sentido de que nos termos do inciso IV do art. 117, do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta - Prazo prescricional que se inicia com o trânsito em julgado para a acusação - Inteligência do artigo 112, I, do Código Penal - Prazo que fluiu desde o marco inicial - Possibilidade de reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado - Agravado provido (Agravado de Execução Penal nº 0000335-74.2021.8.26.0069, da Comarca de Bastos, 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Marcelo Gordo, julgado em 12/11/2021) (Grifei).

Seguindo esse entendimento, é a partir da data do trânsito em julgado da publicação do v. Acórdão para o órgão da acusação que deve ser contado o prazo prescricional, ainda que o referido aresto tenha confirmado integralmente a condenação ou deliberado a redução da pena do acusado, após manejado recurso exclusivamente pela Defesa.

Portanto, considerando-se que o trânsito em julgado para a acusação acerca do v. Acórdão condenatório ocorreu em 05 de setembro de 2014 (fl. 204), temos essa a data como termo inicial da prescrição da pretensão executória para o caso em questão.

In casu, não há notícias de reincidência posterior (causa interruptiva do prazo) e tampouco iniciou-se o cumprimento da reprimenda (artigo 117, incisos V e VI, do Código Penal).

Assim, observa-se que da data do trânsito em julgado do v. Acórdão para o órgão da acusação (05 de setembro de 2014 - fl. 204) até o presente momento, não foi iniciado o cumprimento da pena, já tendo decorrido mais de 5 (anos) anos e 4 (quatro) meses, razão pela qual é de rigor reconhecer a prescrição da pretensão executória estatal e conseqüentemente julgar extinta a punibilidade do sentenciado, já que durante este período não ocorreram causas de interrupção ou prorrogação do prazo prescricional.

Em se tratando de prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE FABIO LEMES, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 1ª figura c.c. artigo 109, inciso V, e artigo 110, artigo 112, inciso I, todos do Código Penal, por reconhecer a prescrição da pretensão executória estatal.

Expeça-se, com urgência, contramandado de prisão em favor do sentenciado FABIO LEMES, em razão da ocorrência da prescrição executória.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações de praxe.

P. I. C.

Guarulhos, 13 de dezembro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA